

0003056-39.2017.8.26.0586
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho
Comarca: São Roque
Foro: Foro de São Roque
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 07/01/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 560/2014 - 14º Distrito Policial - Pinheiros
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Kristiam Ricardo Almeida Souza

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

LEANDRO ESPINDOLA DE ALMEIDA, KRISTIAM RICARDO ALMEIDA SOUZA, JONATAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Roque
Foro de São Roque
1ª Vara Criminal
Av. John Fitzgerald Kennedy, Sao Roque-SP - cep 18130-510
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0003056-39.2017.8.26.0586 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0003056-39.2017.8.26.0586
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 560/2014 - 14º Distrito Policial - Pinheiros
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Kristiam Ricardo Almeida Souza

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

LEANDRO ESPINDOLA DE ALMEIDA, KRISTIAM RICARDO ALMEIDA SOUZA, JONATAS DANATS FERNANDES, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 157 § 2, incisos II do Código Penal porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, previamente ajustado com unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram para ambos mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, um veículo, aparelhos celulares e documentos da vítima.

Acompanhou a denúncia, o inquérito policial (fls.05/162) e documentos, onde se destaca: boletim de ocorrência (fls.07/11,47/48), auto de exibição e apreensão (fls.19/21), auto de reconhecimento fotográfico (fls.37,42), auto de entrega (fls.49).A denúncia foi recebida em 14 de junho de 2017 (fls.173/174), e o feito desmembrado em 13/11/2017 (fls.203), prosseguindo em relação a Kristian e Leandro, sendo que Kristian foi citado e apresentou Defesa (fls.277/278), desmembrando-se o feito em relação a Leandro em 19/05/2020 (fls.332), prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas de interesse das partes colhendo-se ao final o interrogatório do acusado (fls.370). Em memoriais o Ministério Público sustentou a improcedência da ação pela fragilidade probatória (fls.378/381) o que foi corroborado pela Defesa (fls.383/386).

É o relatório.DECIDO.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls.07/11,47/48), auto de exibição e apreensão (fls.19/21), auto de reconhecimento fotográfico (fls.37,42), auto de entrega (fls.49),além da prova oral coligida.

Quanto a autoria o reu negou os fatos, disse que estava na festa e encontrou os demais, pois eram moradores próximos da sua casa, e estava voltando, e foi preso, e depois pegaram os demais. Foram colocados em separado e não conversaram. Não conhecia os policiais.Foi de ônibus para o baile.

A vítima, disse que chegou com o filho após ir busca-lo no cinema e viu três rapazes andando a pé na rua de sua casa, e nesse momento, quando o portão levantou, eles os abordaram, dois vieram pelo lado do passageiro e outro do seu lado, e batia com a arma no vidro, e conseguiu soltar o cinto, e o rapaz entrou e saiu com o carro. Eles estavam com moletons para cobrirem o rosto, e estavam com uma arma e levaram o veículo e aparelhos celulares que estavam no carro. No mesmo dia a polícia recuperou o automóvel, mas não quis comparecer a delegacia, dirigindo-se dias depois, onde reconheceu o automóvel. Somente não recuperou os celulares. E não reconheceu os réus, desconhecendo os motivos pelos quais constou que reconheceu os mesmos. Em juízo, também não reconheceu o acusado.

Jeferson, disse que foi irradiado análise de perturbação de sossego,e ao chegar no local, avistaram três indivíduos, que tentaram voltar ao verem a viatura e com Jonatas foi encontrado um simulacro que ele admitiu que iria cometer crimes, e com Jonatas foi localizada uma chave, e com Kristian nada foi encontrado, e ao apertarem o alarme, identificaram o veículo gol, que era produto de roubo horas antes em São Roque, e conduziram a delegacia, e tentaram acionar vítima, e o filho, que não quiseram vir a delegacia, e como eles não vieram, o carro foi apreendido, e dentro do carro tinham cartões, dinheiro, e pen drive. Quando pediu para o Copom retornar, as características batiam com os dos indivíduos. Não conhecia os reus.

Entretanto, todo o contexto dos fatos esta contraditório, recheado de duvidas que não foram esclarecidas. De fato, o quadro é estéril, não se tem duvidas de que a vítima sofreu o assalto, tanto que o veículo e pertences foram recuperados em outra cidade e devolvidos.

No entanto, não se pode ter a certeza da participação do réu, já que embora existisse laudo de reconhecimento fotográfico positivo, em juízo, a vítima, disse que não reconheceu réu, afastando a prova indiciária.

Por outro lado, não estava com nenhum dos pertences subtraídos e nada existe nos autos a descartar sua negativa, sendo crível que apenas estivesse na festa, já que pela ocorrência da apreensão do veículo, os policiais estavam no local em virtude de som alto.

A prova trazida aos autos é insuficiente a comprovar a acusação, apesar da coerência dos depoimentos policiais, pois não foi corroborada por outros elementos de prova.

Como se sabe, para condenação exige-se prova concreta da autoria, isenta de dúvidas, o que não é o caso dos autos, diante dos elementos probatórios coligidos no processo. "A condenação criminal não pode ser ditada por mero juízo de probabilidade, devendo estar alicerçada em elementos seguros da autoria criminosa, mormente se considerado que o direito penal não opera com conjectura, ou seja, a prova para firmar a convicção condenatória deve ser robusta, clara e incontestável (Voto vencido: Juiz Pedro Alcântara)" (TACRIM-SP 9ª C. - AP 13.45875 - Rel. Souza Lima - j. 12.11.2003 - Rolo/flash 2013/003)".

Nos casos como o presente, deve-se aplicar o brocardo "in dubio pro reo", já que a dúvida não foi sanada.

Diante disso, a absolvição é de rigor. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido acusatório, para o fim de ABSOLVER o réu KRISTIAM RICARDO ALMEIDA SOUZA da acusação de ter praticado o crime tipificado no artigo 157 § 2º, inciso II do Código Penal com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, efetuadas as anotações e comunicações de costume, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais. Sem custas diante da absolvição.

Após, o trânsito remeta-se ao arquivo com as cautelas de praxe, expedindo-se a certidão de honorários da defensora nomeada.

Nada mais. P.R.I.C

Sao Roque, 07 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA